

MATERIAL DE APOIO AO ANKI — PORTO ALEGRE

Flashcards Explicados e Contextualizados

Lei Complementar nº 133/1985 (Estatuto dos Funcionários Públicos). Consulte a explicação humana e o exemplo prático sempre que tiver dúvidas durante as revisões no Anki.

CARD #01

ARTS. 22 A 26 DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, a posse em cargo público pode ser realizada mediante procuração?"

✅ **Resposta Objetiva: Não. Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, a posse é ato personalíssimo e a lei municipal não prevê posse por procuração.**

Explicação Legal: Diferentemente do Estatuto dos Servidores Federais (Lei nº 8.112/1990), a Lei Complementar Municipal nº 133/1985 de Porto Alegre NÃO autoriza a posse por procuração. No âmbito do Município de Porto Alegre, a posse é entendida como um ato solene e personalíssimo, exigindo o comparecimento presencial e físico do nomeado para assinar o termo de posse e assumir o compromisso com o serviço público.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Juliana foi aprovada para Médica no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. No dia marcado para a posse, ela estava em um congresso na Espanha e enviou uma procuração pública para seu irmão assiná-la. A Secretaria de Administração indeferiu o pedido, pois a legislação municipal exige a presença física do empossado.

🎯 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Atenção: A Lei Federal 8.112/90 permite posse por procuração, mas a LC 133/85 de Porto Alegre NÃO PERMITE. Nas provas municipais organizadas pela FUNDATEC, assinale NÃO.

CARD #02

ART. 22 DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, qual ato formal caracteriza a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público?"

✓ **Resposta Objetiva: A posse.**

Explicação Legal: O ciclo de ingresso no serviço público municipal possui três momentos distintos: a Nomeação (convocação unilateral), a Posse (investidura e aceitação dos deveres) e o Exercício (efetivo início do trabalho). A posse (Art. 22) é precisamente o ato formal marcado pela assinatura do Termo de Posse, no qual o empossado declara aceitar expressamente os deveres, atribuições e encargos do cargo.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Carlos compareceu à Secretaria Municipal de Administração após ter sido nomeado no Diário Oficial. Ao assinar o 'Termo de Posse', ele declarou expressamente aceitar a jornada de 40 horas e o regime jurídico do município. Foi nesse ato exato da assinatura que ocorreu a sua investidura no cargo público.

🔗 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Grave a tríade: Nomeação = Convocação; Posse = Investidura e Aceitação dos Deveres; Exercício = Efetivo trabalho. A resposta para 'aceitação expressa' é a POSSE.

CARD #03

ART. 3º DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, por qual instrumento normativo os cargos públicos municipais são criados?"

✓ **Resposta Objetiva: Por lei.**

Explicação Legal: Pelo Princípio da Reserva de Lei (Art. 3º), a criação, alteração ou extinção de cargos públicos no Município de Porto Alegre exige obrigatoriamente a edição de LEI em sentido formal, aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores e sancionada pelo Prefeito. Nenhum cargo público pode ser criado por Decreto Executivo, Portaria ou Ordem de Serviço.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Diante da alta demanda de licitações, a Prefeitura de Porto Alegre precisou criar 20 novos cargos de Analista de Compras. O Prefeito não pode expedir um Decreto para criar esses cargos: ele teve que enviar um Projeto de Lei para votação na Câmara de Vereadores.

🔗 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Criação de cargo público exige sempre LEI. Decreto serve apenas para extinguir cargos vagos ou reorganizar a estrutura administrativa sem aumento de despesas.

CARD #04

ART. 5º DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, como se conceitua o agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual nível de complexidade, e qual é a forma de ascensão funcional dentro dele?"

✓ **Resposta Objetiva: O agrupamento é a classe, e a ascensão funcional ocorre por promoção.**

Explicação Legal: O Artigo 5º conceitua Classe como o agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual nível de complexidade e responsabilidade. A passagem do funcionário de uma classe para a classe imediatamente superior dentro da mesma carreira denomina-se **PROMOÇÃO**, a qual ocorre alternadamente por antiguidade e merecimento. Já o Quadro (Art. 6º) é o conjunto geral de cargos do município.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Fernanda tomou posse como Auditora Fiscal na Classe A (classe inicial). Após 3 anos de efetivo exercício e excelente avaliação de desempenho, ela foi promovida para a Classe B, recebendo acréscimo no padrão salarial sem mudar a natureza do cargo.

🎯 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Não confunda Classe (Art. 5º - agrupamento de cargos da mesma profissão) com Quadro (Art. 6º - conjunto geral de cargos). A ascensão entre classes da mesma carreira é sempre a **PROMOÇÃO**.

CARD #05

ART. 81 DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, de que forma o funcionário pode fracionar seu período anual de férias?"

✓ **Resposta Objetiva: Em até 2 períodos, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias.**

Explicação Legal: O funcionário municipal faz jus a 30 dias de férias anuais remuneradas a cada 12 meses de efetivo trabalho. O Artigo 81 permite o parcelamento/fracionamento desses 30 dias em no máximo 2 (dois) períodos, desde que nenhum dos períodos seja inferior a 10 (dez) dias corridos.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Lucas, arquiteto da Secretaria de Urbanismo, solicita o fracionamento das suas férias em 2 períodos: 15 dias em janeiro e 15 dias em julho. O pedido é válido. Porém, se ele pedisse 5 dias em janeiro, 10 em maio e 15 em dezembro, seria indeferido por violar o limite de 2 etapas e o mínimo de 10 dias.

🎯 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Memorize os dois limites do Art. 81: até 2 períodos e no mínimo 10 dias por período.

CARD #06

ART. 98 DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, como é calculada a gratificação natalina do funcionário municipal?"

✓ **Resposta Objetiva: Corresponde a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de efetivo exercício no ano.**

Explicação Legal: A Gratificação Natalina (13º salário) é calculada na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício durante o ano civil. A regra fundamental do Art. 98 é que o cálculo incide sobre a remuneração devida no mês de DEZEMBRO. Qualquer fração de trabalho igual ou superior a 15 dias no mês é computada como mês integral.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Juliana tomou posse em 1º de julho de 2026. Em dezembro de 2026, seu salário é de R\$ 8.000,00. Como trabalhou 6 meses completos no ano, sua gratificação natalina será de $6/12$ de R\$ 8.000,00 = R\$ 4.000,00.

🎯 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

A base de cálculo é a remuneração de DEZEMBRO (e não a média anual). Trabalhou 15 dias ou mais no mês, conta como mês cheio (1/12).

CARD #07

ART. 177, IV DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, qual deve ser a conduta do funcionário perante ordens de seus superiores hierárquicos?"

✓ **Resposta Objetiva: O funcionário deve cumprir as ordens dos superiores, exceto quando manifestamente ilegais.**

Explicação Legal: O direito administrativo aplica a obediência hierárquica atenuada (Art. 177, IV). O servidor deve cumprir as ordens dos chefes, EXCETO quando forem manifestamente ilegais. Diante de uma ordem abertamente ilegal ou criminosa, o funcionário tem a obrigação legal de se recusar a cumpri-la e representar à autoridade superior.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

O diretor de um setor exige que um agente emita um pagamento sem a entrega das mercadorias. Por ser fraude evidente, a ordem é manifestamente ilegal. O agente recusa-se a assinar e protocola uma representação formal.

🎯 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Ordens manifestamente ilegais NÃO devem ser cumpridas! A recusa deve ser prévia e imediata.

CARD #08

ARTS. 196 E SS. DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, quando houver notícia de falta funcional sem dados suficientes para determinar a autoria ou responsabilidade, qual procedimento preliminar deve ser instaurado?"

✓ **Resposta Objetiva: Sindicância.**

Explicação Legal: A Sindicância é o procedimento investigativo preliminar instaurado pela Administração quando a falta é noticiada, mas a autoria é incerta ou o fato precisa ser esclarecido. Não é uma punição, mas uma apuração sumária para instruir um futuro Processo Administrativo Disciplinar (PAD) caso confirmada a responsabilidade.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Sumiu um equipamento de informática na Secretaria de Educação durante o final de semana. Não se sabe quem pegou nem se foi furto ou descarte indevido. A autoridade instaura uma Sindicância para ouvir testemunhas e apurar os fatos.

🔗 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Autoria incerta ou fato duvidoso = Sindicância. Acusação formal contra servidor identificado = PAD.

CARD #09

ART. 76, V DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, o período de afastamento para prestação de serviço militar voluntário é contado como tempo de efetivo exercício?"

✓ **Resposta Objetiva: Não. O serviço militar voluntário não é considerado efetivo exercício.**

Explicação Legal: O Artigo 76, V estabelece que apenas o Serviço Militar OBRIGATÓRIO (recrutamento compulsório) é contado como tempo de efetivo exercício. O afastamento para prestação de serviço militar VOLUNTÁRIO (engajamento facultativo) NÃO é computado como efetivo exercício na prefeitura.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Rodrigo tira licença do cargo municipal para se engajar por 2 anos na Força Aérea como oficial temporário voluntário. Ao retornar, esses 2 anos de serviço voluntário não entram no cômputo de seu tempo de efetivo exercício no município.

🔗 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Serviço Militar Obrigatório = Conta como efetivo exercício. Serviço Militar Voluntário = NÃO conta.

CARD #10

ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, qual é o intervalo considerado trabalho noturno e qual é a duração ficta da hora noturna?"

✓ **Resposta Objetiva:** O horário noturno vai das 22h às 5h, e a hora noturna computa-se como 52 minutos e 30 segundos.

Explicação Legal: O trabalho noturno (Art. 41) é aquele executado entre 22h de um dia e 5h do dia seguinte. Cada hora noturna é computada administrativamente como 52 minutos e 30 segundos (duração ficta da hora), garantindo compensação ao desgaste biológico além do adicional noturno.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Um plantonista do Hospital Presidente Vargas trabalha das 22h às 5h (7 horas de relógio). Pela hora ficta (52min30s por hora), o registro de ponto contabilizará exatamente 8 horas de jornada cumprida.

🎯 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Guarde a dupla numérica: Horário das 22h às 5h e hora noturna de 52 minutos e 30 segundos.

CARD #11

ARTS. 27 E 30 DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, qual é a diferença conceitual entre lotação e exercício?"

✓ **Resposta Objetiva:** Lotação indica a repartição de exercício do funcionário; exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

Explicação Legal: Lotação (Art. 27) é a vinculação administrativa do funcionário a uma determinada secretaria ou unidade (indica ONDE o cargo está alocado). Exercício (Art. 30) é a prática real e diária das atribuições do cargo (é o ato de TRABALHAR).

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Patricia toma posse e sua Portaria indica lotação na Secretaria de Meio Ambiente. Quando ela se apresenta à repartição e começa a despachar processos, ela entra em exercício.

🎯 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

As bancas trocam os conceitos: Lotação = Órgão/Unidade de alocação; Exercício = Efetivo ato de trabalhar.

CARD #12

ARTS. 57 A 60 DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, a readaptação em cargo de atribuições afins pode acarretar redução da remuneração do servidor?"

✓ **Resposta Objetiva: Não. A readaptação é realizada sem qualquer diminuição da remuneração.**

Explicação Legal: Readaptação (Arts. 57 a 60) é a investidura em cargo de atribuições compatíveis com a limitação de saúde sofrida pelo servidor. Pelo Princípio da Irredutibilidade Vencimental (Art. 58), a readaptação JAMAIS pode provocar qualquer redução salarial.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Um Guarda Municipal sofre lesão grave em serviço e é readaptado para Agente Administrativo. Mesmo que o salário inicial de agente seja menor, ele manterá 100% da remuneração de guarda.

🎯 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Readaptação NUNCA gera redução de remuneração! Alternativa que falar em diminuição salarial por restrição médica está incorreta.

CARD #13

ART. 200, I DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, qual autoridade detém a competência para aplicar as penalidades disciplinarmente gravosas de demissão ou cassação de aposentadoria?"

✓ **Resposta Objetiva: O Prefeito Municipal.**

Explicação Legal: Devido à gravidade extrema das penas de Demissão e Cassação de Aposentadoria, o Artigo 200, I atribui essa competência EXCLUSIVAMENTE ao Prefeito Municipal de Porto Alegre. Secretários e diretores só podem aplicar penas mais leves (advertência e suspensão).

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Um auditor respondeu a PAD por falta grave. O Secretário da Fazenda concorda com a demissão, mas não pode assiná-la: ele remete o processo ao Gabinete do Prefeito para expedição do decreto punitivo.

🎯 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Penas graves (Demissão e Cassação) = Competência privativa e indelegável do PREFEITO MUNICIPAL.

CARD #14

ART. 189 DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, a quem deve ser dirigida e por onde deve tramitar a representação referente ao direito de petição?"

✓ **Resposta Objetiva: Deve ser dirigida à autoridade superior e encaminhada por intermédio da chefia imediata.**

Explicação Legal: Nos termos do Art. 189, a Representação é dirigida à autoridade superior (quem decide), mas seu protocolo tramita por intermédio da chefia imediata. Se o chefe reter o documento por mais de 5 dias, o servidor pode remetê-lo diretamente à autoridade superior.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Marcos faz uma representação ao Secretário de Segurança (autoridade superior). Ele a entrega ao seu coordenador (chefia imediata) para que ponha o despacho de encaminhamento.

🔗 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Dirigida à Autoridade Superior, encaminhada via Chefia Imediata (prazo máximo de retenção: 5 dias).

CARD #15

ART. 32, II E III DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, o servidor estável pode ser autorizado a se afastar do Município para pós-graduação ou aperfeiçoamento no exterior mantendo a remuneração?"

✓ **Resposta Objetiva: Sim, desde que autorizado pelo Prefeito e o estudo seja de interesse direto do serviço público municipal.**

Explicação Legal: O afastamento remunerado para aperfeiçoamento no exterior (Art. 32) exige 3 requisitos cumulativos: 1) Servidor estável; 2) Autorização expressa do Prefeito Municipal; 3) Interesse direto do serviço público municipal.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Uma médica infectologista estável da Secretaria de Saúde é autorizada pelo Prefeito a fazer doutorado de 2 anos em Lisboa sobre epidemias. Ao retornar, ela deve permanecer no município por pelo menos 2 anos.

🔗 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Requisitos obrigatórios: Servidor Estável + Autorização do Prefeito + Interesse direto do Município.

CARD #16

ART. 88 DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, qual indenização é concedida ao funcionário que se desloca da sede a serviço para cobrir despesas extraordinárias de alimentação e pousada?"

✓ **Resposta Objetiva: Diárias.**

Explicação Legal: A Diária (Art. 88) é a verba indenizatória concedida ao servidor que se desloca temporariamente da sede (Porto Alegre) para cobrir despesas de pousada e alimentação. Não se incorpora ao salário.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Um auditor da Controladoria viaja a Brasília por 3 dias para reuniões técnicas. Ele recebe diárias para pagar o hotel e as refeições durante a viagem.

🔗 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Diárias = Pousada e Alimentação em deslocamento transitório fora da sede.

CARD #17

ART. 11 DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, como se conceitua o processo de seleção pública para provimento de cargos efetivos?"

✓ **Resposta Objetiva: Concurso público.**

Explicação Legal: O Concurso Público (Art. 11) é o processo democrático e impessoal de provas ou de provas e títulos obrigatório para o ingresso em cargos efetivos. Validade de até 2 anos, prorrogável uma vez.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

A prefeitura realiza concurso público com prova objetiva e prova de títulos para selecionar 50 novos professores de ensino fundamental.

🔗 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Cargo efetivo exige obrigatoriamente concurso público. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração.

CARD #18

ART. 196, XVIII DA LC Nº 133/1985

"Na LC nº 133/1985 de Porto Alegre, quais pedidos e requisições devem ter atendimento pronto e preferencial por parte dos órgãos municipais?"

✓ **Resposta Objetiva: Pedidos de certidões, informações da Câmara Municipal e diligências para defesa da Fazenda Municipal ou processos disciplinares.**

Explicação Legal: O Artigo 196, XVIII exige atendimento pronto e preferencial para: 1) Certidões para cidadãos; 2) Informações requisitadas pela Câmara Municipal; 3) Diligências para defesa da Fazenda Municipal ou PAD.

💡 **EXEMPLO PRÁTICO DO DIA A DIA**

Chega no setor um pedido de informação da Câmara de Vereadores. O chefe do setor coloca o expediente no topo da pilha para resposta imediata, antes dos processos comuns.

🎯 **ATENÇÃO PARA PROVAS (FUNDATEC)**

Trinca do atendimento preferencial: Certidões, Câmara Municipal e Defesa da Fazenda/PAD.